

개선 요구

1. 제 목 : 직원 채용 절차 상 이해충돌 방지 방안 마련 필요
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

인재경영실은 「업무분장세칙」 제8조 제1항에 따라 인사관리(노무관리 및 직무분석 포함) 업무를 수행하고 있으며, 공사 직원의 임면 등 인사에 관한 사항을 규정하고 있는 「인사규정」과 직원채용의 원칙과 방법 및 제반 절차를 정하고 있는 「직원채용운용세칙」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」(이하 “이해충돌 방지 세칙”이라 한다) 제11조 제1항에 따르면 공사는 직원 채용 시 채용 대상자가 ①사장, ②채용업무를 담당하는 임직원, ③공사의 감독기관 소속 고위공직자¹⁾의 가족에 해당한다면 채용할 수 없다고 되어 있고

같은 세칙 제11조 제2항에 따르면 공개경쟁채용시험 또는 경력 등 응시요건을 정하여 다수인을 대상으로 하는 채용시험(이하 “일반적인

1) 일반직 1급 국가공무원 등 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조 제3호에 따른 고위공직자

형태의 채용”이라 한다)에 합격한 경우에는 같은 조 제1항을 적용하지 아니한다고 되어 있으며

같은 세칙 제11조 제4항에 따르면 일반적인 형태의 채용이 아닌 경우 가족 채용 제한 대상인지를 확인하기 위해서 채용 대상자로부터 ‘가족 채용 제한 여부 확인서’ (이하 “확인서”라 한다)를 제출받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 채용담당자는 일반적인 형태의 채용이 아닌 경우 채용 대상자가 이해충돌 방지 세칙 제11조 제1항에 따른 가족 채용 제한 대상자인지 여부를 확인하기 위해 「직원채용운용세칙」에 가족 채용 제한 대상과 채용 대상자로부터 확인서를 제출받도록 하는 내용이 마련되어 있어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사의 채용 관련 내규 및 채용업무 실태를 점검한 결과

전문계약직원²⁾의 인사, 보수 등에 대한 사항과 운영에 관해 필요한 사항을 정하고 있는 「전문계약직원 운용규정」 제8조 제1항에 따르면 전문계약직원은 ①공개모집, ②추천방식, ③공개·추천 병행 방식 중 한 가지 방법을 통해 모집하고 있고, 추천방식은 동일한 조건을 가진 채용 대상자 다수를 대상으로 인재추천위원회³⁾를 구성하여 추천받거나

2) 전문적 지식이나, 기술 등이 요구되는 특수분야 직무를 수행하기 위하여 채용되거나, 개방형 계약직 등 인사위원회 의결을 거쳐 전문성과 특수성을 인정한 전문 직무를 담당하는 계약직원

3) 「전문계약직원 운용규정」 제8조 제3항에 따르면 세부사항은 사장이 정한다고 되어 있으나, 감사일 현재까지 위원 구성 등에 관해 별도로 정한 바는 없음

인재채용전문기관, 학계 및 관련 단체 등으로부터 적격자를 추천받는 방법에 의해 채용하고 있고

추천방식에 의한 전문계약직원 채용은 일반적인 형태의 채용이 아닌 경우이므로 전문계약직원 채용 대상자가 가족 채용 제한 대상자인지 여부를 확인하기 위해 확인서를 제출받도록 하여야 함에도 불구하고

[표 29]와 같이 「인사규정」 제15조 및 「직원채용운용세칙」 제18조에는 직원을 채용할 수 없는 사유와 부정행위자 등에 대한 조치사항을 열거하고 있을 뿐, 이해충돌 방지 세칙 제11조 제1항에 따른 가족 채용 제한 대상에 대한 내용과 채용 대상자로부터 확인서를 받도록 하는 내용은 포함되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표 29] 「인사규정」 제 15조 및 「직원채용운용세칙」 제 18조 주요 내용

	「인사규정」 제 15조	「직원채용운용세칙」 제 18조
주요 내용	제 15조(채용의 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 직원으로 채용할 수 없다. 1. 피성년후견인 또는 피한정후견인 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람 3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람 ⋮ (이하 생략)	제 18조(부정행위자 등에 대한 조치) ① 공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 합격자의 경우에는 그 합격을 취소할 수 있다. 1. 「인사규정」 제 15조 각 호의 결격사유에 해당되는 사람 2. 부정한 방법으로 채용전향에 응시한 사람 3. 입사지원서에 기재한 지원자격, 우대사항을 입증할 수 있는 서류를 제출하지 못한 사람 ⋮ (이하 생략)

[소관부점 의견] 인재경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 채용 대상자가 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」에서 정하는 가족 채용 제한 대상을 확인하기 위해 관련 내규를 개정하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

인재경영실장은 추천방식에 의한 채용 시 채용대상자가 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」에 따른 가족 채용 제한 대상임을 확인할 수 있도록 관련 내규를 개정하시기 바랍니다.(개선)